BAIL COMMERCIAL

Soumis aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société **FONCIÈRE HAUSSMANN-PROVENCE**, société par actions simplifiée au capital de 2 500 000 €, dont le siège social est 48 rue de Provence, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 999 845 302, représentée par M. Laurent Delacroix, en sa qualité de président,

Ci-après dénommée « le Bailleur »,

D'UNE PART,

ET :

La société **ALTITUDE CONSEIL**, société par actions simplifiée au capital de 120 000 €, ayant son siège social dans les lieux loués, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 999 573 914, représentée par Mme Sophie Garnier, en sa qualité de présidente,

Ci-après dénommée « le Preneur »,

D'AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article premier : Désignation

Le Bailleur donne à bail commercial au Preneur, qui accepte, les locaux ci-après désignés dépendant d'un immeuble sis 48 rue de Provence, 75009 Paris : des locaux à usage de bureaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble, ainsi que huit emplacements de stationnement au deuxième sous-sol.

La surface totale des locaux est de 612 m² utiles, ainsi qu'il résulte du plan demeuré annexé aux présentes. Toute différence entre cette surface et la surface réelle ne pourra justifier ni réduction ni augmentation du loyer.

Article 2 : Destination

Les locaux loués sont destinés exclusivement à l'activité de bureaux et activités de conseil aux entreprises, à l'exclusion de toute autre activité, le Preneur faisant son affaire personnelle de l'obtention de toutes autorisations administratives nécessaires.

Article 3 : Durée

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf (9) années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er juillet 2022 pour se terminer le 30 juin 2031.

Par dérogation à l'article L. 145-4 du Code de commerce, et compte tenu de la nature des locaux, le Preneur renonce expressément à la faculté de donner congé à l'expiration de la première période triennale. Il pourra en revanche donner congé à l'expiration de la deuxième période triennale.

Article 4 : Loyer

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 248 000 € (deux cent quarante-huit mille euros) hors taxes et hors charges, que le Preneur s'oblige à

payer trimestriellement et d'avance entre les mains du Bailleur ou de son mandataire.

Par exception, le Preneur bénéficiera d'une franchise de loyer de 4 mois à compter de la date de prise d'effet du bail, les charges et taxes restant exigibles pendant cette période.

Article 5 : Indexation

Le loyer sera indexé automatiquement chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, en fonction de la variation de l'Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) publié trimestriellement par l'INSEE. L'indice de base retenu est celui du 1er trimestre 2022, soit 120,73. L'indice de comparaison sera le dernier indice publié à la date de chaque indexation.

Article 6 : Dépôt de garantie

Le Preneur verse ce jour au Bailleur, qui le reconnaît, un dépôt de garantie de 62 000 €, représentant 3 mois de loyer hors taxes. Cette somme, non productive d'intérêts, sera restituée au Preneur en fin de jouissance, déduction faite des sommes dont il pourrait être débiteur.

Article 7 : Charges, impôts et taxes

Le Preneur acquittera ses contributions personnelles, et notamment la cotisation foncière des entreprises, de manière que le Bailleur ne puisse en aucun cas être inquiété à ce sujet.

Le Preneur remboursera au Bailleur, en sus du loyer, la taxe foncière afférente aux locaux loués ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur présentation de l'avis d'imposition.

Article 8 : Taxe sur la valeur ajoutée

Le Bailleur ayant opté pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée, le Preneur acquittera la TVA au taux en vigueur en sus du loyer et des charges.

Article 9 : Entretien et réparations

Le Preneur entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives et d'entretien pendant toute la durée du bail. Les grosses réparations telles que définies à l'article 606 du Code civil demeurent à la charge du Bailleur, conformément à l'article R. 145-35 du Code de commerce.

Article 10 : Cession et sous-location

Le Preneur ne pourra céder son droit au présent bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce, sous réserve d'en informer le Bailleur par acte extrajudiciaire. Toute sous-location, totale ou partielle, est interdite sans l'accord préalable et écrit du Bailleur.

Article 11 : Clause résolutoire

À défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou de ses accessoires, ou d'exécution d'une seule des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur.

Article 12 : État des risques et diagnostics

Sont annexés aux présentes l'état des risques et pollutions, le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'annexe environnementale prévue à l'article L. 125-9 du Code de l'environnement.

Article 13 : Élection de domicile

Pour l'exécution des présentes, le Bailleur fait élection de domicile en son siège social et le Preneur dans les lieux loués.

Fait à Paris, le 10 juin 2022, en deux exemplaires originaux.

Le Bailleur	Le Preneur
M. Laurent Delacroix	Mme Sophie Garnier